增资扩股协议审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：股权协议当事人
- 使用场景：增资扩股协议
- 合同类型：增资扩股协议
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：11
- 规则级审查命中数：11
- 重大风险数量：7
- 中等风险数量：2
- 低风险数量：2
- 需要真正修改的风险数：9
- 优先处理风险：3
- 建议处理风险：6
- 可选优化数：2
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：0

审查覆盖统计

- 已覆盖：4 项
- 部分覆盖：6 项
- 缺失：2 项
- 风险条款：3 项
- 不适用：2 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：17 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

- 增资与股权转让交易结构冲突：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现增资与股权转让交易结构冲突的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
重要性：发现增资与股权转让交易结构冲突的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
证据包ID：EB-2bc0cb3b4b1d；关键证据：[SYN-30b7791a77fa4d4c60f4] 第三条
[支持：增资与股权转让交易结构冲突]：第三条 增资扩股的具体事项 乙方将位于贵阳市观山湖区长岭南路88号智创中心A座1201至1204号的房产所有权（不动产权证号为：黔〔2025〕贵阳市不动产权第0098765号）作价人民币5,000,000元（大写：人民币伍佰万元整）投入目标...；[SYN-07ee004afe991f48671e] 第一条第2项 [支持：增资与股权转让交易结构冲突]：2. 乙方：贵州云岭智能装备有限公司，将向甲方受让贵州黔智机器人有限公司33.3333%股权（以下简称公司）。
- 出资主体及资产保证对象不一致：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现出资主体及资产保证对象不一致的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
重要性：发现出资主体及资产保证对象不一致的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
证据包ID：EB-a7ffd89518a1；关键证据：[SYN-a92b68a3c7e771a090bd] 第六条（2） [支持：出资主体及资产保证对象不一致]：（2）本协议项下的投入目标公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；[SYN-f0c3b2ccd20991cb7355] 第三条 [支持：出资主体及资产保证对象不一致]：第三条 增资扩股的具体事项 乙方将位于贵阳市观山湖区长岭南路88号智创中心A座1201至1204号的房产所有权（不动产权证号为：黔〔2025〕贵阳市不动产权第0098765号）作价人民币5,000,000元（大写：人民币伍佰万元整）投入目标...
- 条款交叉引用目标未定义：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现条款交叉引用目标未定义的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
重要性：发现条款交叉引用目标未定义的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。

证据包ID：EB-5901ad85fd68；关键证据：[SYN-c37992732e8389605603] 第七条第3项 [支持：条款交叉引用目标未定义]：3.在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后，除本合同第十二、十三、十四条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。
• 交易主体及股权权属：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：合法权属或处分权声明。
重要性：合法权属或处分权声明不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“转让方或投资方主体名称；受让方或交易相对方主体名称；目标公司名称；持股或转让比例”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。 证据包ID：EB-7b4a68ce68e2；关键证据：[SYN-235e96114b844eb80fcb] 全文
[支持：转让方或投资方主体名称]：增资扩股协议书 （模拟测试文本，仅供合同审查系统测试使用）
甲方：贵州黔科产业投资有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
法定代表人：赵明远 乙方：贵州云岭智能装备有限公司
住所地：贵州省贵阳市高新技术...；[SYN-d7e956041e2b38ac9f65] 第一条第1项 [支持：目标公司名称]：1.甲方：贵州黔科产业投资有限公司，持有贵州黔智机器人有限公司100%股权（以下简称“目标公司股份”）。；[SYN-042debf55498c6062966] 第一条第3项
[支持：目标公司名称]：3.标的公司：贵州黔智机器人有限公司（以下简称目标公司）。；[SYN-b5282223e54b89f5e018] 第二条 审批与认可 [支持：目标公司名称]：第二条 审批与认可 此次甲乙双方对贵州黔智机器人有限公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。；[SYN-fc5b4ebe234ed0d2a3d9] 第四条
增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：持股或转让比例]：甲方持有目标公司66.6667%股权，乙方持有目标公司33.3333%股权。；[EV-823c74e38c25a4ab] 全文 [支持：转让方或投资方主体名称]：增资扩股协议书
（模拟测试文本，仅供合同审查系统测试使用） 甲方：贵州黔科产业投资有限公司
住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室 法定代表人：赵明远
乙方：贵州云岭智能装备有限公司 住所地：贵州省贵阳市高新技术...；[EV-669f62192058518c] 第一条第1项 [支持：持股或转让比例]：1.甲方：贵州黔科产业投资有限公司，持有贵州黔智机器人有限公司100%股权（以下简称“目标公司股份”）。；[EV-566f22141eeef3f0] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：合法权属或处分权声明]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：合法权属或处分权声明。
• 认缴实缴及出资责任：建议处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：实缴出资金额、未缴出资责任的承担及法定责任保留。
重要性：实缴出资金额；未缴出资责任的承担及法定责任保留不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“认缴出资金额；出资或缴付期限”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。
证据包ID：EB-45781102d78d；关键证据：[SYN-1d93930c715ae8d7d4a2] 第五条 有关手续
[支持：出资或缴付期限]：第五条 有关手续
为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下； 甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。；[SYN-6e486d2fde9f89b6211c] 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：认缴出资金额]：其中：
甲方对应认缴注册资本人民币10,000,000元； 乙方对应认缴注册资本人民币5,000,000元。；[EV-8d647fbc6f107a2b] 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：认缴出资金额]：其中： 甲方对应认缴注册资本人民币10,000,000元；
乙方对应认缴注册资本人民币5,000,000元。；[EV-5ac04c32047bd7a8] 第五条 有关手续 [支持：出资或缴付期限]：第五条 有关手续 为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下； 甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。；[EV-b5c71ac9c27e1fae] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：实缴出资金额]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：实缴出资金额。；[EV-f2541e8af682740b] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 增资认缴和原股东优先权：建议处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：新增注册资本及资本公积拆分、原股东优先认缴或一致另约。
重要性：新增注册资本及资本公积拆分；原股东优先认缴或一致另约不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“认缴出资期限和方式”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。
证据包ID：EB-a61327b6d2d3；关键证据：[SYN-c463d4478253487db595] 第五条 有关手续
[支持：认缴出资期限和方式]：第五条 有关手续
为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下； 甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。；[EV-91c5585a88881d31] 第五条 有关手续 [支持：认缴出资期限和方式]：第五条 有关手续
为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下； 甲乙双方于10日内

共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。；[EV-0f46a91105c566b0] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：新增注册资本及资本公积拆分]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：新增注册资本及资本公积拆分。；[EV-12059d2808abd2f2] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：原股东优先认缴或一致另约]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：原股东优先认缴或一致另约。

• 交割及名册工商变更：建议处理。 严重程度：重大风险。

核心问题：仍需补足：交割条件及未满足的处理、股东名册更新、出资证明更新。 重要性：合同双方内部约定的权益承接日期不能替代股东名册更新、出资证明更新及相关变更登记手续。受让人自记载于股东名册时起可以向公司主张行使股东权利；合同约定日期本身不证明上述手续已经完成。对尚未约定的手续，仍需明确办理责任人、办理期限及未及时办理的责任；必要时明确交割条件及未满足后的处理。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“变更登记办理主体及申报或办理期限安排”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。

证据包ID：EB-6c97f305c3d4；关键证据：[SYN-f54059bb40d2bb7b18f4] 第五条 有关手续
[支持：变更登记办理主体及申报或办理期限安排]：第五条 有关手续

为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下； 甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。；[EV-dd96eac750985f65] 第五条 有关手续 [支持：变更登记办理主体及申报或办理期限安排]：第五条 有关手续

为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下； 甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。；[EV-8731b67bce175f76] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：交割条件及未满足的处理]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：交割条件及未满足的处理。；[EV-91df6cbba4239f1f] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：股东名册更新]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：股东名册更新。；[EV-266a214aa3d6737d] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：出资证明更新]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：出资证明更新。

• 陈述保证与违约救济：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：财务及债务披露保证。

重要性：财务及债务披露保证不清时，责任边界不够明确。

证据包ID：EB-89c5a07949bd；关键证据：[SYN-abb12484ae2300befcd0] 第九条第1项 [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]：1.由于甲方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对乙方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，甲方同意向乙方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于乙方的故意或过失而引起之责任或造...；[SYN-e20423e441a63c71c4c0] 第六条（2） [支持：股权或出资资产负担陈述保证]：（2）本协议项下的投入目标公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；[SYN-87cb893002f762670f00] 第七条（2） [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]：（2）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。；[SYN-3eab09e26125ccc66110] 第七条（3） [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]：（3）如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。；[SYN-c1a4aa1b4c77bd38a6ce] 第九条第2项 [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]：2.由于乙方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对甲方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，乙方同意向甲方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于甲方的故意或过失而引起之责任或造...；[SYN-122ef45ca803a64b1735] 第六条（2） [支持：股权或出资资产负担陈述保证]：（2）本协议项下的投入目标公司的房产所有权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；[EV-67a471b6db702092] 第六条（2） [支持：股权或出资资产负担陈述保证]：（2）本协议项下的投入目标公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；[EV-e3c5a298d209dd9b] 第九条第1项 [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]：1.由于甲方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对乙方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，甲方同意向乙方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于乙方的故意或过失而引起之责任或造...

• 估值与投后比例：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：投前或投后估值基准。

重要性：投前或投后估值基准不清时，责任边界不够明确。

证据包ID：EB-97bd7809511b；关键证据：[SYN-19974f34288109e0f77c] 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：投资后持股比例及计算口径]：甲方持有目标公司66.6667%股权，乙方持有目标公司33.3333%股权。；[EV-a2499ff0fda3b140] 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：投资后持股比例及计算口径]：甲方持有目标公司66.6667%股权，乙方持有目标公司33.3333%股权。；[EV-5c6bd1b2fb6112bd] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：投前或投后估值基准]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：投前或投后估值基准。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议区分新增出资与存量股权转让，明确对价、收款主体及股权来源。（对应风险：增资与股权转让交易结构冲突）
• 优先处理：建议逐项核对实际出资人与资产对象，使声明保证与出资义务一致。（对应风险：出资主体及资产保证对象不一致）
• 优先处理：建议核对交叉引用的条款编号及对应义务，修正不存在的引用。（对应风险：条款交叉引用目标未定义）
• 建议处理：建议补充明确合法权属或处分权声明。（对应风险：交易主体及股权权属）
• 建议处理：建议补充明确实缴出资金额；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。（对应风险：认缴实缴及出资责任）
• 建议处理：建议补充明确新增注册资本及资本公积拆分；补充明确原股东优先认缴或一致另约。（对应风险：增资认缴和原股东优先权）
• 建议处理：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册更新；补充明确出资证明更新。（对应风险：交割及名册工商变更）
• 建议处理：建议补充明确财务及债务披露保证。（对应风险：陈述保证与违约救济）
• 建议处理：建议补充明确投前或投后估值基准。（对应风险：估值与投后比例）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确董事席位或表决和重大事项决策；补充明确财务信息和依法查阅的安排。（对应风险：公司治理和股东知情权）
• 可选优化：建议补充明确退出或治理僵局触发事由；补充明确退出程序与定价或依法解散救济。（对应风险：退出及僵局机制）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 交易主体及股权权属（EQT-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：交易主体及股权权属
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：全文；第一条第1项；第四条 增资扩股后注册资本与股本设置；第二条
审批与认可；第一条第3项；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：转让方或投资方主体名称；受让方或交易相对方主体名称；目标公司名称；持股或转让比例；尚未覆盖：合法权属或处分权声明。
• 【风险点描述】：仍需补足：合法权属或处分权声明。
• 【缺失的法律后果】：合法权属或处分权声明不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确合法权属或处分权声明。
【证据定位】
• 关联风险：交易主体及股权权属
• 证据包ID：RULE-EQT-01-01
• 证据ID：SYN-3a6a82aff52261ad6fc3、SYN-e2517741fbc0c44ac48e、SYN-fc5b4ebe234ed0d2a3d9、SYN-b5282223e54b89f5e018、SYN-042debf55498c6062966、SYN-00d5bd1c49344b0d81ec

• 全文 [支持：转让方或投资方主体名称]: 增资扩股协议书 （模拟测试文本，仅供合同审查系统测试使用）
甲方：贵州黔科产业投资有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
法定代表人：赵明远 乙方：贵州云岭智能装备有限公司
住所地：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文科技园创新大道168号3号楼 法定代表人：周启航 甲、乙双方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则，经充分协商，就双方对贵州黔智机器人有限公司的增资扩股的各项事宜，达成如下协议：
• 第一条第1项 [支持：目标公司名称]:
1.甲方：贵州黔科产业投资有限公司，持有贵州黔智机器人有限公司100%股权（以下简称“目标公司股份”）。
• 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：持股或转让比例]:
甲方持有目标公司66.6667%股权，乙方持有目标公司33.3333%股权。
• 第二条 审批与认可 [支持：目标公司名称]: 第二条 审批与认可
此次甲乙双方对贵州黔智机器人有限公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。
• 第一条第3项 [支持：目标公司名称]: 3.标的公司：贵州黔智机器人有限公司（以下简称目标公司）。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：合法权属或处分权声明

2. 认缴实缴及出资责任（EQT-02-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：认缴实缴及出资责任
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第四条 增资扩股后注册资本与股本设置；第五条 有关手续；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：认缴出资金额；出资或缴付期限；尚未覆盖：实缴出资金额；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【风险点描述】：仍需补足：实缴出资金额；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【缺失的法律后果】：实缴出资金额；未缴出资责任的承担及法定责任保留不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确实缴出资金额；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。
【证据定位】
• 关联风险：认缴实缴及出资责任
• 证据包ID：RULE-EQT-02-01
• 证据ID：SYN-6e486d2fde9f89b6211c、SYN-1d93930c715ae8d7d4a2、SYN-1421fe9e1475e46d0156、SYN-f57481d52c40df996f56
• 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：认缴出资金额]: 其中： 甲方对应认缴注册资本人民币10,000,000元；
乙方对应认缴注册资本人民币5,000,000元。
• 第五条 有关手续 [支持：出资或缴付期限]: 第五条 有关手续
为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下；
甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：实缴出资金额
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留

3. 陈述保证与违约救济（EQT-11-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：陈述保证与违约救济

• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第六条（2）；第九条第1项；第九条第2项；第七条（2）；第七条（3）；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：股权或出资资产负担陈述保证；陈述不实的赔偿或退出救济；尚未覆盖：财务及债务披露保证。
• 【风险点描述】：仍需补足：财务及债务披露保证。
• 【缺失的法律后果】：财务及债务披露保证不清时，责任边界不够明确。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第577条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确财务及债务披露保证。
【证据定位】
• 关联风险：陈述保证与违约救济
• 证据包ID：RULE-EQT-11-01
• 证据ID：SYN-e20423e441a63c71c4c0、SYN-122ef45ca803a64b1735、SYN-abb12484ae2300befcd0、SYN-c1a4aa1b4c77bd38a6ce、SYN-87cb893002f762670f00、SYN-3eab09e26125ccc66110、SYN-138ca00f9c0a47dca451
• 第六条（2） [支持：股权或出资资产负担陈述保证]: （2）本协议项下的投入目标公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；
• 第六条（2） [支持：股权或出资资产负担陈述保证]: （2）本协议项下的投入目标公司的房产所有权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；
• 第九条第1项 [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]: 1.由于甲方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对乙方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，甲方同意向乙方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于乙方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。
• 第九条第2项 [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]: 2.由于乙方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对甲方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，乙方同意向甲方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于甲方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。
• 第七条（2） [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]:
（2）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
• 第七条（3） [支持：陈述不实的赔偿或退出救济]:
（3）如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：财务及债务披露保证

4. 排除股东法定权利或资本约束（EQT-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“排除股东法定权利或资本约束”对应的不利条款或安排。

5. 增资与股权转让交易结构冲突（EQT-14-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：增资与股权转让交易结构冲突
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第三条；第一条第2项

• 审查判断：发现增资与股权转让交易结构冲突的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议区分新增出资与存量股权转让，明确对价、收款主体及股权来源。
【证据定位】
• 关联风险：增资与股权转让交易结构冲突
• 证据包ID：RULE-EQT-14-01
• 证据ID：SYN-30b7791a77fa4d4c60f4、SYN-07ee004afe991f48671e
• 第三条 [支持：增资与股权转让交易结构冲突]: 第三条 增资扩股的具体事项 乙方将位于贵阳市观山湖区长岭南路88号智创中心A座1201至1204号的房产所有权（不动产权证号为：黔〔2025〕贵阳市不动产权第0098765号）作价人民币5,000,000元（大写：人民币伍佰万元整）投入目标公司。
• 第一条第2项 [支持：增资与股权转让交易结构冲突]:
2.乙方：贵州云岭智能装备有限公司，将向甲方受让贵州黔智机器人有限公司33.3333%股权（以下简称公司）。

6. 出资主体及资产保证对象不一致（EQT-15-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：出资主体及资产保证对象不一致
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第六条（2）；第三条
• 审查判断：发现出资主体及资产保证对象不一致的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议逐项核对实际出资人与资产对象，使声明保证与出资义务一致。
【证据定位】
• 关联风险：出资主体及资产保证对象不一致
• 证据包ID：RULE-EQT-15-01
• 证据ID：SYN-a92b68a3c7e771a090bd、SYN-f0c3b2ccd20991cb7355
• 第六条（2） [支持：出资主体及资产保证对象不一致]: （2）本协议项下的投入目标公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；
• 第三条 [支持：出资主体及资产保证对象不一致]: 第三条 增资扩股的具体事项 乙方将位于贵阳市观山湖区长岭南路88号智创中心A座1201至1204号的房产所有权（不动产权证号为：黔〔2025〕贵阳市不动产权第0098765号）作价人民币5,000,000元（大写：人民币伍佰万元整）投入目标公司。

7. 条款交叉引用目标未定义（EQT-16-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：条款交叉引用目标未定义
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第七条第3项
• 审查判断：发现条款交叉引用目标未定义的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。

• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议核对交叉引用的条款编号及对应义务，修正不存在的引用。
【证据定位】
• 关联风险：条款交叉引用目标未定义
• 证据包ID：RULE-EQT-16-01
• 证据ID：SYN-c37992732e8389605603
• 第七条第3项 [支持：条款交叉引用目标未定义]: 3.在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后，除本合同第十二、十三、十四条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

8. 增资认缴和原股东优先权（EQT-07-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：增资认缴和原股东优先权
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第五条 有关手续；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：认缴出资期限和方式；尚未覆盖：新增注册资本及资本公积拆分；原股东优先认缴或一致另约。
• 【风险点描述】：仍需补足：新增注册资本及资本公积拆分；原股东优先认缴或一致另约。
• 【缺失的法律后果】：新增注册资本及资本公积拆分；原股东优先认缴或一致另约不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确新增注册资本及资本公积拆分；补充明确原股东优先认缴或一致另约。
【证据定位】
• 关联风险：增资认缴和原股东优先权
• 证据包ID：RULE-EQT-07-01
• 证据ID：SYN-c463d4478253487db595、SYN-5ba3a319f283cd97b5ff、SYN-44df0c9b274abae01d2b
• 第五条 有关手续 [支持：认缴出资期限和方式]: 第五条 有关手续
为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下；
甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：新增注册资本及资本公积拆分
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：原股东优先认缴或一致另约

9. 交易价格及支付（EQT-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三条 增资扩股的具体事项；第五条 有关手续
• 审查判断：合同已明确约定价款或投资总额；价款支付或出资履行的节点、条件或期限。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
【证据定位】
• 支持要素：价款或投资总额
• 条款编号：第三条 增资扩股的具体事项
• 原文片段：第三条 增资扩股的具体事项
乙方将位于贵阳市观山湖区长岭南路88号智创中心A座1201至1204号的房产所有权（不动产权证号为：黔〔2025〕贵阳市不动产权第0098765号）作价人民币5,000,000元（大写：人民币伍佰万元整）投入目标公司。

• 支持要素：价款或投资总额
• 条款编号：第三条 增资扩股的具体事项
• 原文片段：经双方协商一致，本次实际出资作价确定为人民币5,000,000元。
• 支持要素：价款支付或出资履行的节点、条件或期限
• 条款编号：第五条 有关手续
• 原文片段：第五条 有关手续
为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下；甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。

10. 交割及名册工商变更（EQT-05-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：交割及名册工商变更
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第五条 有关手续；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：变更登记办理主体及申报或办理期限安排；尚未覆盖：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新。
• 【风险点描述】：仍需补足：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新。
• 【缺失的法律后果】：合同双方内部约定的权益承接日期不能替代股东名册更新、出资证明更新及相关变更登记手续。受让人自记载于股东名册时起可以向公司主张行使股东权利；合同约定日期本身不证明上述手续已经完成。对尚未约定的手续，仍需明确办理责任人、办理期限及未及时办理的责任；必要时明确交割条件及未满足后的处理。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册更新；补充明确出资证明更新。
【证据定位】
• 关联风险：交割及名册工商变更
• 证据包ID：RULE-EQT-05-01
• 证据ID：SYN-f54059bb40d2bb7b18f4、SYN-0d6b2bddbe2a3a0e1979、SYN-092cd2190036ad8ff5a6、SYN-9f7b796bbb5eb578cbf9、SYN-570f47df54dc3fbc92ed
• 第五条 有关手续 [支持：变更登记办理主体及申报或办理期限安排]: 第五条 有关手续
为保证目标公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，乙方应于15日内将房产变更至目标公司名下；
甲乙双方于10日内共同向有关市场监督管理部门申报，按政府有关规定办理注册资本、股东、公司章程等相关变更手续。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：合同双方内部权益承接时间安排（不代表已完成名册及登记手续）
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：交割条件及未满足的处理
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：股东名册更新
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：出资证明更新

11. 估值与投后比例（EQT-08-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：估值与投后比例
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响

• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第四条 增资扩股后注册资本与股本设置；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：投资后持股比例及计算口径；尚未覆盖：投前或投后估值基准。
• 【风险点描述】：仍需补足：投前或投后估值基准。
• 【缺失的法律后果】：投前或投后估值基准不清时，责任边界不够明确。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确投前或投后估值基准。
【证据定位】
• 关联风险：估值与投后比例
• 证据包ID：RULE-EQT-08-01
• 证据ID：SYN-19974f34288109e0f77c、SYN-445b6aae76112408cdde
• 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：投资后持股比例及计算口径]:
甲方持有目标公司66.6667%股权，乙方持有目标公司33.3333%股权。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：投前或投后估值基准

12. 公司治理和股东知情权（EQT-06-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：公司治理和股东知情权
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：董事席位或表决和重大事项决策；财务信息和依法查阅的安排。
• 【风险点描述】：缺失：董事席位或表决和重大事项决策；财务信息和依法查阅的安排。
• 【缺失的法律后果】：需核对公司治理和股东知情权的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确董事席位或表决和重大事项决策；补充明确财务信息和依法查阅的安排。
【证据定位】
• 关联风险：公司治理和股东知情权
• 证据包ID：RULE-EQT-06-01
• 证据ID：SYN-19badaad884e839f1105、SYN-aff047466ed1a58a3000
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：董事席位或表决和重大事项决策
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：财务信息和依法查阅的安排

13. 优先权和反稀释（EQT-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未触发专项场景：反稀释、优先清算、优先分红。

14. 回购及业绩承诺（EQT-10-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未触发专项场景：回购、业绩承诺、对赌。

15. 退出及僵局机制（EQT-12-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：退出及僵局机制
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：退出或治理僵局触发事由；退出程序与定价或依法解散救济。
• 【风险点描述】：缺失：退出或治理僵局触发事由；退出程序与定价或依法解散救济。
• 【缺失的法律后果】：需核对退出及僵局机制的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确退出或治理僵局触发事由；补充明确退出程序与定价或依法解散救济。
【证据定位】
• 关联风险：退出及僵局机制
• 证据包ID：RULE-EQT-12-01
• 证据ID：SYN-f3ac85b41fdc3899dd1e、SYN-a908fd0216d33fb4f176
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：退出或治理僵局触发事由
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：退出程序与定价或依法解散救济

16. 合同生效条款（S-00-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十三条 协议生效
• 审查判断：合同已明确约定本合同生效条件或日期。
【证据定位】
• 支持要素：本合同生效条件或日期
• 条款编号：第十三条 协议生效
• 原文片段：本协议在双方授权代表签署后生效。

17. 通知与送达（S-00-03）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十二条 送达方式及送达地址条款
• 审查判断：合同已明确约定通用通知或送达地址；通用合同通知方式；通知送达联系方式变更机制；送达生效或视为送达规则。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第565条
【证据定位】

• 支持要素：通用通知或送达地址
• 条款编号：第十二条 送达方式及送达地址条款
• 原文片段：第十二条 送达方式及送达地址条款
合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、律师函、法院文书、仲裁文书、执行文书等一切书面文件的送达地址。若该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。
双方确认的送达地址如下：
甲方地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
收件人：王晨
微信号：wangchen_qk2026
手机号码：13800001236
电子邮箱：wangchen@example.com
乙方地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文科技园创新大道168号3号楼
收件人：李思远
微信号：lisiyuan_yl2026
手机号码：13900005678
电子邮箱：lisiyuan@example.com
本合同项下任何一方的预留手机号码、微信号、电子邮件地址收到以发送短信、彩信、微信、电子邮件等形式发送的任何通知、信件、律师函、法院文书、仲裁文书之日即视为已送达。
任何一方于本合同项下的预留送达地址、手机号码、微信号、电子邮件地址变更，应在变更后3日内书面通知对方或仲裁机构、人民法院，否则，相关文件向上述地址、电话、电子邮箱、微信号送达后视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。
• 支持要素：通用合同通知方式
• 条款编号：第十二条 送达方式及送达地址条款
• 原文片段：本合同项下任何一方的预留手机号码、微信号、电子邮件地址收到以发送短信、彩信、微信、电子邮件等形式发送的任何通知、信件、律师函、法院文书、仲裁文书之日即视为已送达。
• 支持要素：通知送达联系方式变更机制
• 条款编号：第十二条 送达方式及送达地址条款
• 原文片段：第十二条 送达方式及送达地址条款
合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、律师函、法院文书、仲裁文书、执行文书等一切书面文件的送达地址。若该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。
双方确认的送达地址如下：
甲方地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
收件人：王晨
微信号：wangchen_qk2026
手机号码：13800001236
电子邮箱：wangchen@example.com
乙方地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文科技园创新大道168号3号楼
收件人：李思远
微信号：lisiyuan_yl2026
手机号码：13900005678
电子邮箱：lisiyuan@example.com
本合同项下任何一方的预留手机号码、微信号、电子邮件地址收到以发送短信、彩信、微信、电子邮件等形式发送的任何通知、信件、律师函、法院文书、仲裁文书之日即视为已送达。
任何一方于本合同项下的预留送达地址、手机号码、微信号、电子邮件地址变更，应在变更后3日内书面通知对方或仲裁机构、人民法院，否则，相关文件向上述地址、电话、电子邮箱、微信号送达后视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。
• 支持要素：送达生效或视为送达规则
• 条款编号：第十二条 送达方式及送达地址条款
• 原文片段：第十二条 送达方式及送达地址条款
合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、律师函、法院文书、仲裁文书、执行文书等一切书面文件的送达地址。若该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。
双方确认的送达地址如下：

甲方地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
收件人：王晨
微信号：wangchen_qk2026
手机号码：13800001236
电子邮箱：wangchen@example.com
乙方地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文科技园创新大道168号3号楼
收件人：李思远
微信号：lisiyuan_yl2026
手机号码：13900005678
电子邮箱：lisiyuan@example.com
本合同项下任何一方的预留手机号码、微信号、电子邮件地址收到以发送短信、彩信、微信、电子邮件等形式发送的任何通知、信件、律师函、法院文书、仲裁文书之日即视为已送达。
任何一方于本合同项下的预留送达地址、手机号码、微信号、电子邮件地址变更，应在变更后3日内书面通知对方或仲裁机构、人民法院，否则，相关文件向上述地址、电话、电子邮箱、微信号送达后视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。